

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa (arts. 72 a 75 da Lei nº 14.133/2021)

Contratação Direta, Inexigibilidade e Dispensa

1) Introdução

Seguindo as regras da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133/21, vamos abordar um tópico muito importante que frequentemente aparece em provas de concurso: **a contratação direta, inexigibilidade e dispensa de licitação.**

Fique atento, pois **este tema é bastante cobrado** nas provas. As bancas examinadoras costumam focar bastante nessas contratações diretas.

A **contratação direta** é um procedimento em que a administração pública contrata diretamente um fornecedor, **sem a necessidade de realizar um processo licitatório**. Isso pode acontecer em situações específicas previstas em lei, como nos casos de **inexigibilidade e dispensa de licitação**.

Tanto a inexigibilidade quanto a dispensa de licitação são exceções ao processo competitivo da licitação, aplicadas em casos específicos previstos em lei, visando garantir a eficiência e a agilidade na contratação pública, sempre respeitando os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.

2) Contratação Direta

Para iniciarmos nossa conversa sobre contratação direta, é importante entendermos o conceito e os pontos-chave relacionados a esse tema.

Primeiramente, quando falamos de **contratação direta**, estamos nos referindo à prática pela qual a administração pública **realiza contratos sem a necessidade de um processo licitatório**.

É fundamental destacar que, de acordo com as disposições da Constituição Federal e as diretrizes iniciais da Lei Geral de Licitações, a **regra geral é que a administração pública, ao firmar qualquer tipo de contrato administrativo - seja para compra, alienação, obras ou serviços - deve proceder por meio de licitação**.

Entretanto, **existem exceções** a essa regra. Há situações em que a administração pública **não precisa ou não deve seguir o processo licitatório**. Nessas circunstâncias, ela pode realizar o contrato diretamente, sem a necessidade de licitar. É importante compreender essas exceções e os critérios que as definem.

Vamos explorar agora as situações em que a contratação direta se faz necessária. Existem duas modalidades de contratação direta conforme estabelecido na Lei 14.133: a **inexigibilidade e a dispensa de licitação**.

Confira o Art. 72 da Lei 14.133/21:

Art. 72. O processo de **contratação direta**, que compreende os casos de **inexigibilidade e de dispensa** de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de **formalização de demanda** e, se for o caso, **estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo**;

II - **estimativa de despesa**, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - **parecer jurídico e pareceres técnicos**, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da **compatibilidade da previsão de recursos orçamentários** com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o **contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação** mínima necessária;

VI - **razão da escolha** do contratado;

VII - **justificativa de preço**;

VIII - **autorização da autoridade competente**.

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato **deverá ser divulgado** e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.



3) Inexigibilidade

Começando pela inexigibilidade, esta **ocorre quando a competição se torna inviável**.

Significa que a administração pública deseja realizar um contrato, porém, um dos requisitos fundamentais para a licitação é a existência de competição entre os interessados. No entanto, em determinadas situações concretas, **a administração não consegue estabelecer um processo competitivo** devido a diversos motivos.

Por exemplo, imagine que a administração precisa adquirir um trator específico para uma obra e existe apenas um fornecedor que oferece esse tipo de máquina. Nesse caso, não há possibilidade de competição, pois só há um fornecedor disponível. Como podemos competir se não há concorrentes? Para que haja competição, é necessário ao menos dois fornecedores. Portanto, quando a competição é inviável, a licitação se torna inexigível.

A inexigibilidade de licitação é abordada no artigo 74 da nova lei de licitações como o primeiro caso de contratação direta.



Fique ligado!

Esse artigo traz um rol de situações em que a licitação será inexigível. No entanto, é importante ressaltar que esse rol é **exemplificativo**, ou seja, **não esgota todas as possibilidades**.

As situações mencionadas no artigo 74 são **apenas exemplos fornecidos pelo legislador para ilustrar casos** em que a competição seria inviável.

Isso **não** exclui a **possibilidade de existirem outras situações** em que a competição também seja inviável.

Outro ponto relevante a ser destacado é que, embora o rol de situações exemplificativas previsto na lei seja não exaustivo, em provas, cerca de 95% das questões que abordam a inexigibilidade de licitação se referem a alguns dos exemplos mencionados na lei.

A legislação lista cinco exemplos específicos. Na maioria das vezes, as questões tratam de uma dessas cinco situações exemplificadas. Portanto, apesar de não ser um rol exaustivo, é **fundamental memorizar essas cinco situações**.

É essencial compreender que a inexigibilidade de licitação ocorre quando a competição se torna inviável. Se uma questão mencionar a inviabilidade de competição, a resposta será a inexigibilidade de licitação.

Agora vamos ver as cinco situações exemplificadas pela lei, e em seguida, vamos detalhar cada uma delas.

3.1) Bem Singular ou Fornecedor Exclusivo

Temos a primeira situação: **fornecedor exclusivo**. Quando só existe um fornecedor disponível, a administração pública não consegue realizar uma licitação. É um caso típico de inexigibilidade, pois **não há concorrência possível** quando só há um fornecedor.

Confira o Inciso I do Art. 74 da Lei 14.133/21:

Art. 74. É **inexigível** a licitação quando **inviável a competição**, em especial nos casos de:

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial **exclusivos**;

É importante ressaltar que a **preferência de marca é vedada**. Por exemplo, consideremos a compra de um trator pela administração pública. Se as características desse trator estiverem disponíveis apenas por meio de um fornecedor específico, a compra pode ser realizada por meio de inexigibilidade.

No entanto, é crucial destacar que a administração não pode escolher uma marca que seja exclusivamente fornecida por um único fornecedor, como no caso da Mercedes. Esta prática não é permitida, pois a escolha da marca não pode resultar em um fornecedor exclusivo.

Embora existam situações excepcionais em que a administração pública pode escolher uma marca na licitação, **essa possibilidade não se estende à inexigibilidade**. Portanto, escolher uma marca e, em consequência dessa escolha, afirmar que essa marca só é fornecida por um fornecedor, não é uma prática permitida nesse contexto.

Confira o § 1º do Art. 74 da Lei 14.133/21:

§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante **atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar** que o objeto é fornecido ou prestado por **produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica**.

O parágrafo primeiro do artigo 74 aborda que é requerida a administração **demonstrar a inviabilidade de competição** através de um **atestado de exclusividade, um contrato de exclusividade, ou uma declaração do fabricante**, ou qualquer outro **documento idôneo** que **comprove** que o objeto é fornecido ou prestado por um

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

É destacado que a **mera declaração** da administração pública no processo de contratação direta **não é suficiente** para comprovar a exclusividade do fornecedor. É essencial a apresentação de documentos formais específicos, como esses citados, que demonstrem de forma inequívoca a exclusividade do fornecedor.

3.2) Artistas Consagrados pela Crítica ou Opinião Pública

A segunda situação, é a **contratação de artistas consagrados**. A lei especifica que na contratação de um artista **reconhecido pela crítica especializada ou pela opinião pública**, também pode ocorrer a inexigibilidade de licitação.

Confira o Inciso II do Art. 74 da Lei 14.133/21:

II - contratação de profissional do **setor artístico**, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que **consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública**;

Por exemplo, se a Prefeitura de Campina Grande decide contratar Wesley Safadão para o São João da cidade, ou até mesmo a Elba Ramalho, não há possibilidade de competição, pois só existe um Wesley Safadão e uma Elba Ramalho. Nessas circunstâncias, é um caso claro de inexigibilidade, já que não é possível estabelecer uma competição no cenário concreto.

Confira o § 2º do Art. 74 da Lei 14.133/21:

§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se **empresário exclusivo** a pessoa física ou jurídica que **possua contrato, declaração, carta ou outro documento** que **atesta a exclusividade permanente e contínua de representação**, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico, **afastada a possibilidade de contratação** direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação **restrita a evento ou local específico**.

O parágrafo segundo faz uma observação relevante sobre essa contratação, mencionando a necessidade de considerar o **empresário exclusivo**. Essa observação é feita porque quando a legislação menciona a contratação de artistas renomados, essa contratação pode ocorrer de 2 maneiras:

- Diretamente: O poder público negociando diretamente com o artista
- Empresário Exclusivo: O poder público negocia com o empresário desse artista.

Um empresário exclusivo é definido como uma pessoa física ou jurídica que detém um contrato ou outro documento que confirma sua **exclusividade contínua e permanente** na representação do profissional do setor artístico em um determinado país ou estado.

Mesmo que um artista possa ter múltiplos empresários em outras situações, quando se trata de contratos com o setor público, a representação deve ser feita exclusivamente por um empresário.



Fique ligado!

Se a administração contrata o **artista diretamente**, **ele pode ter vários empresários**.

No entanto, se a administração opta por **contratar o artista através de um empresário**, esse empresário **deve ser exclusivo**, ou seja, o artista **não pode** ter mais de um representante.

Isso é fundamentado na definição de empresário exclusivo, que **requer um documento que confirme a exclusividade** na representação do profissional do setor artístico.

Outro detalhe importante abordado pela legislação é a questão da **inadmissibilidade da contratação direta através de empresário com representação restrita a eventos ou locais específicos**.

Imagine o seguinte cenário: um artista, como Xand Avião, que se apresenta no São João em diversas cidades do Nordeste do Brasil. Nesse caso, esse cantor possui vários empresários. No entanto, durante o período do São João, ele firma um contrato de exclusividade com apenas um empresário. Após o São João, ele volta a ter vários empresários.

A legislação diz que, nesse caso, a contratação direta através da inexigibilidade não é possível. Isso ocorre porque o artista contratado por inexigibilidade deve ter um empresário exclusivo de forma **contínua e permanente**, e não apenas durante um período específico ou em um local específico.

3.3) Serviços Técnicos Especializados de Natureza Predominantemente Intelectual

O terceiro caso de inexigibilidade, que se refere aos **serviços técnicos especializados**. É importante ressaltar que esses serviços devem ter **natureza predominantemente intelectual**, ou seja, não podem ser serviços operacionais, mas sim serviços que demandam um alto nível de expertise intelectual.

Confira o Inciso III do Art. 74 da Lei 14.133/21:

III - contratação dos seguintes **serviços técnicos especializados** de natureza predominantemente **intelectual** com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**:

- a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
- b) pareceres, perícias e avaliações em geral;
- c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
- d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
- f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
- g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
- h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;

Além disso, esses serviços devem ser realizados por **profissionais de notória especialização**. Por exemplo, contratar um escritório de advocacia tributária para emitir pareceres em um órgão público é um exemplo de serviço técnico especializado que se encaixa nessa categoria.

Confira o § 3º do Art. 74 da Lei 14.133/21:

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se de **notória especialização** o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua **especialidade**, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu **trabalho é essencial e reconhecidamente adequado** à plena satisfação do objeto do contrato.

No entanto, há uma **exceção** importante que merece destaque: os **serviços de publicidade e divulgação**. Embora possam ter uma natureza técnica, esses serviços não podem ser contratados diretamente, sendo necessária a realização de licitação. Essa restrição foi estabelecida para evitar possíveis abusos, como a utilização de contratos de publicidade para favorecer determinados fornecedores, especialmente em contextos políticos, como campanhas eleitorais.

No artigo 74 da nova lei, quando se trata da inexigibilidade e dos serviços técnicos especializados, a legislação estabelece que **apenas os serviços listados podem ser contratados por meio da inexigibilidade**. Assim, embora o rol de situações exemplificativas de inexigibilidade no artigo 74 não seja exaustivo, dentro desse rol exemplificativo, o caso dos serviços técnicos especializados traz uma exceção com um rol exaustivo.

Ou seja, não é qualquer serviço técnico especializado que pode ser contratado por inexigibilidade. Deve ser um dos serviços específicos previstos na lei. A própria legislação lista esses serviços técnicos especializados.

Outro ponto crucial é a **proibição da subcontratação** na inexigibilidade. Essa proibição é enfatizada para garantir a integridade do processo.

Confira o § 4º do Art. 74 da Lei 14.133/21:

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do caput deste artigo, é **vedada** a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.

Por exemplo, quando a administração pública contrata por inexigibilidade um serviço técnico especializado, ela está contratando não apenas um profissional, mas também a competência específica desse profissional. Então, se a administração deseja contratar o renomado arquiteto Oscar Niemeyer para um projeto específico, ela quer exatamente o serviço de Oscar Niemeyer, não de outro arquiteto qualquer.

Portanto, quando a administração firma esse contrato, ele não pode repassar esse contrato para outra pessoa. Não pode assinar o contrato com a administração e, em seguida, subcontratar outra pessoa para executar parte do projeto. Isso ocorre porque a inexigibilidade está ligada à qualificação específica daquela pessoa.

A possibilidade de contratação direta, sem licitação, existe justamente por causa da notória especialização do profissional. A ideia é contratar um profissional capacitado e reconhecido, e não delegar esse trabalho para terceiros.

Se a subcontratação fosse permitida, não haveria razão para a existência da possibilidade de inexigibilidade. Afinal, se a administração deseja o trabalho de um profissional específico, não faz sentido permitir que esse profissional repasse o trabalho para outra pessoa. Portanto, a inexigibilidade visa garantir que o trabalho contratado seja realizado pelo profissional reconhecido e qualificado, e não por terceiros.

A legislação define claramente os casos em que é permitida a contratação de serviços técnicos especializados:

1. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos;
2. Pareceres, perícias e avaliações em geral;
3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;
4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
7. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;
8. Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso;



Importante!

Quando falamos na **restauração de obras de arte e de bens de valor histórico** é importante fazer uma observação: na prova, quando se depara com o termo "restauração de obras de arte", **pode ser tanto uma situação de inexigibilidade de licitação quanto de dispensa de licitação.**

Na **dispensa** de licitação, a aquisição e restauração de obras de arte e bens históricos devem estar **diretamente ligadas à finalidade institucional** do órgão ou entidade que está contratando.

Já na **inexigibilidade**, essa relação direta com a finalidade institucional **não é exigida.**

Portanto, **se a questão mencionar essa ligação direta, é dispensa**; caso contrário, é inexigibilidade. Além disso, **se a questão mencionar a aquisição, trata-se de dispensa; se mencionar apenas a restauração, é inexigibilidade.**

Até aqui, esses três casos de inexigibilidade que vimos eram também trazidos pela antiga Lei 8.666/93, mas o interessante é que a nova Lei 14.133 traz duas novidades que não estavam presentes anteriormente. Essas seguintes são inovações que merecem destaque.

3.4) Credenciamento

O quarto caso, que é uma novidade, é o das **contratações que podem ser realizadas por meio de credenciamento**. O credenciamento é um instrumento auxiliar à licitação, onde a **administração pública credencia fornecedores para determinado produto ou serviço**.

Não se trata de um procedimento competitivo; os fornecedores são credenciados e a **administração os contrata conforme necessário**. Assim, os objetos que podem ou devem ser contratados por meio do credenciamento são considerados inexigíveis.

Confira o Inciso IV do Art. 74 da Lei 14.133/21:

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **credenciamento**;

Falaremos mais detalhadamente sobre o credenciamento em um momento específico, pois está contemplado em um capítulo que trata dos instrumentos auxiliares. No entanto, já mencionamos em aulas anteriores a hipótese do leiloeiro.

Por exemplo, a administração pode contratar um leiloeiro por meio de credenciamento, evitando a necessidade de realizar uma licitação. Ela publica um edital, credencia todos os interessados e, ao realizar a contratação, seleciona aqueles que considere vantajosos para o caso específico.

Vou apresentar vários exemplos de credenciamento em momento oportuno. Por enquanto, é importante compreender que o credenciamento é uma modalidade de inexigibilidade.

Vamos revisar o conceito apresentado no artigo 6º. O artigo define o credenciamento como um **processo administrativo de chamamento público** no qual a administração **convoca interessados** a prestar um serviço ou fornecer bens, para que, uma vez preenchidos os requisitos necessários, **se credenciem no órgão ou entidade para executar o objeto quando convocados**.

Confira o Inciso XLIII do Art. 6 da Lei 14.133/21:

XLIII - credenciamento: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados;

Basicamente, a administração convoca todos os interessados. Não há competição no credenciamento; os interessados simplesmente se cadastram no órgão por meio do credenciamento. Quando a administração precisa, convoca os credenciados para assinar o contrato, sem necessidade de competir entre si.

3.5) Aquisição ou Locação de Imóveis

E a última situação que, embora seja uma novidade de inexigibilidade, já era trazida na antiga Lei 8.666/93, porém, como forma de dispensa. É o caso da **aquisição ou locação de imóvel**.

Confira o Inciso V do Art. 74 da Lei 14.133/21:

V - **aquisição ou locação de imóvel** cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha.

Nesse caso, não se trata de qualquer imóvel, mas sim de um imóvel cujas **características de instalação ou localização condicionem sua escolha**. Vamos exemplificar. Suponha que a administração pública deseje alugar um imóvel para instalar um posto da Polícia Rodoviária Federal em uma rodovia federal.

Este posto precisa estar em um ponto específico com alto índice de criminalidade. O imóvel disponível nesse ponto é ideal: tem as dimensões perfeitas e está na localização desejada. Não há como competir com outro imóvel, pois este atende precisamente às necessidades da administração pública.

Essa escolha do imóvel é determinada pelas suas **características únicas de instalação e localização, tornando a competição inviável**. É por isso que agora é considerado um caso de inexigibilidade. Essa mudança é acertada, pois reflete a realidade de situações onde apenas um imóvel específico atende aos requisitos necessários.

Outro exemplo ilustrativo é quando a administração pública possui um prédio que abriga a Procuradoria Geral do Estado (PGE) e, justamente ao lado deste, há outro prédio disponível para alugar ou comprar. Nesse caso, a administração precisa expandir as instalações da PGE.

Assim, opta por contratar o prédio vizinho, que permite a expansão desejada. A localização e as características específicas desse imóvel são determinantes na escolha, pois não se trata de qualquer imóvel, mas sim daquele que atende perfeitamente às necessidades da administração pública.

Para que ocorra essa contratação por inexigibilidade, a lei estipula a observância de alguns requisitos. Confira o parágrafo 5º do Art. 74 da Lei 14.133/21:

§ 5º Nas contratações com fundamento no inciso V do caput deste artigo, devem ser observados os seguintes requisitos:

- I - **avaliação prévia do bem**, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos;
- II - certificação da **inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis** que atendam ao objeto;
- III - justificativas que demonstrem a **singularidade** do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela.

Primeiramente, é necessário realizar uma **avaliação prévia do bem em questão**. O bem imóvel precisa ser avaliado previamente, levando em consideração seu estado de conservação e os custos de eventuais adaptações. É importante avaliar se a administração pública terá que realizar muitos gastos para adaptar o imóvel para uso.

Geralmente, é improvável que o imóvel esteja pronto para receber móveis e servidores, então é provável que adaptações sejam necessárias. É essencial considerar também as necessidades de utilização e o prazo de amortização dos investimentos. Ou seja, é preciso analisar quanto tempo a administração levará para recuperar o investimento realizado no imóvel.

O segundo requisito a ser observado é a certificação da **inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis** que atendam ao objeto da contratação. Antes de contratar ou alugar um imóvel, é importante verificar se não há algum prédio público disponível que atenda às mesmas necessidades. Embora seja improvável que exista um imóvel público vago que atenda às condições específicas necessárias, é crucial realizar essa verificação antes de recorrer à inexigibilidade.

O último requisito a ser observado são as **justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel** a ser comprado ou alugado pela administração, evidenciando a vantagem para ela. Essas justificativas devem ser elaboradas de forma clara e fundamentada, demonstrando por que é mais vantajoso adquirir ou alocar aquele imóvel do que realizar uma licitação. Essas justificativas devem ser incluídas no processo administrativo de contratação, garantindo a transparência e legalidade do procedimento.



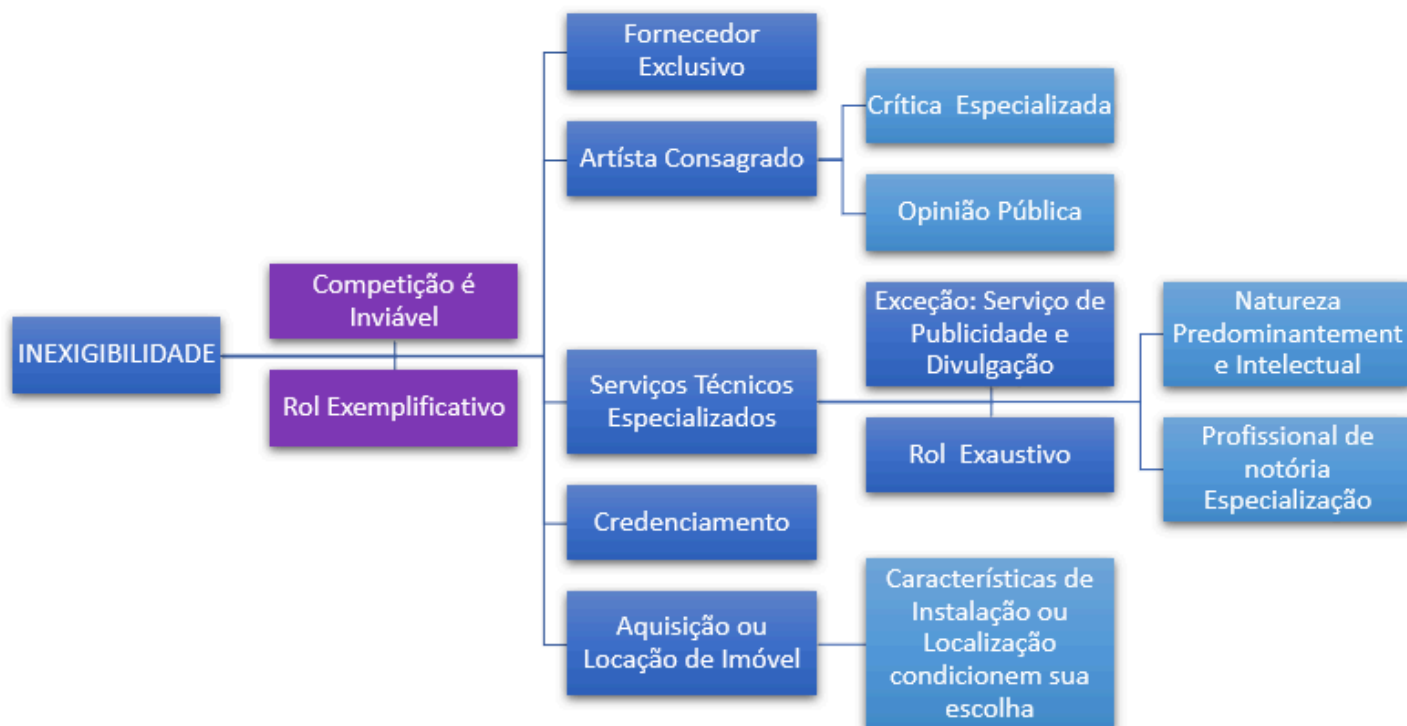
Importante!

Fique muito atento com o fato de que o **caso de aquisição ou locação de imóvel**, agora foi enquadrado como **inexigibilidade**, sendo que anteriormente, estava previsto como dispensa, na antiga Lei 8.666.

O examinador pode tentar te confundir na hora da prova!

Em resumo, são 5 os casos de inexigibilidade de licitação:

- Fornecedor Exclusivo;
- Artistas Consagrados;
- Serviços Técnicos Especializados;
- Credenciamento;
- Aquisição ou Locação de Imóveis.



4) Dispensa

Agora vamos discutir os casos de dispensa de licitação, abordando alguns detalhes relacionados a essa modalidade. A primeira coisa a saber sobre os casos de **dispensa de licitação** é que a **competição é viável**. Nesses casos, é possível estabelecer um procedimento competitivo na prática, **mas o legislador dispensou a licitação por motivos econômicos, sociais ou de segurança**.

Na dispensa, o legislador quis permitir a contratação direta. Isso não significa que a competição não seria possível na prática. Pelo contrário, poderia ser possível, mas por vários motivos, como emergência, valor da contratação, segurança nacional ou características específicas do objeto, o legislador optou por permitir a contratação direta.

Nesse caso, o **rol é taxativo**, ou seja, **apenas os casos previstos na lei podem ser considerados**, não existem outros casos além desses.



Bomba!

Esse artigo 75, traz um rol grande, mas é **leitura obrigatória**!

Você não pode ir para a prova sem ler ele, porque é **muito cobrado em provas** de concursos.

Durante as aulas, eu passo alguns macetes, algumas dicas para diferenciar um de outro, mas não tem como fugir da leitura e memorização desse rol.

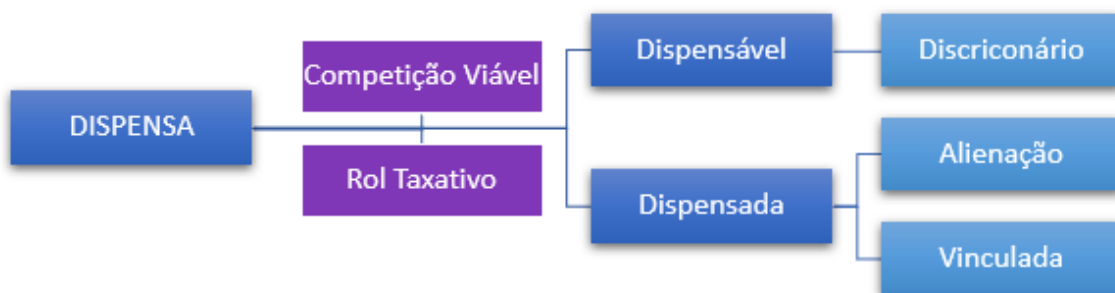
A dispensa de licitação se subdivide em duas subespécies. Primeiro, temos a **licitação dispensável**. O termo "dispensável" sugere uma certa abertura, o que significa que pode haver dispensa ou não. Se algo é dispensável, é **discricionário**. Isso quer dizer que o administrador público pode dispensar se quiser, não sendo obrigado a fazê-lo.

Outro caso de dispensa de licitação são os casos de **licitação dispensada**, que envolvem **apenas a alienação de bens pela administração pública**. Nestes casos, **a decisão é vinculada**, o que significa que o administrador público é obrigado a dispensar a licitação, não podendo licitar.



Fique ligado!

Diferente da **licitação dispensável**, onde a decisão de dispensar ou não é **discricionária**, nos casos de **licitação dispensada**, a dispensa já foi estabelecida pelo legislador e é **obrigatória**, aplicando-se especificamente a casos de alienação.



4.1) Licitação Dispensável

Neste momento, vamos abordar os casos de licitação dispensável, que são os mais recorrentes em provas de concurso. É importante revisar repetidamente esses incisos para compreendê-los completamente.



Bomba!

Esse artigo 75, traz um rol grande, mas é **leitura obrigatória**!

Você não pode ir para a prova sem ler ele, porque é **muito cobrado em provas** de concursos.

Durante as aulas, eu passo alguns macetes, algumas dicas para diferenciar um de outro, mas não tem como fugir da leitura e memorização desse rol.

Confira o Art.75 da Lei 14.133/21:

Art. 75. É dispensável a licitação:

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; (Vide Decreto nº 12.343, de 2024)

Vigência

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;

b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

IV - para contratação que tenha por objeto:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

b) bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a Administração;

c) produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

g) materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

h) bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das forças singulares brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

i) abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

l) serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos II e V do caput do art. 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

V - para contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

VI - para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios;

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a reconstrução de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

XI - para celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua Administração Pública indireta que envolva prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;

XIV - para contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Administração Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência;

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII do caput deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; e (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.166, de 2023)

XVI - para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de insumos estratégicos para a saúde produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da Administração Pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso XII deste caput, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; (Redação dada pela Lei nº 14.628, de 2023)

XVII - para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. (Incluído pela Medida Provisória nº 1.166, de 2023)

XVII - para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água; e (Incluído pela Lei nº 14.628, de 2023)

XVIII - para contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação do Programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social e à efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida. (Incluído pela Lei nº 14.628, de 2023)

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

§ 4º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

§ 5º A dispensa prevista na alínea “c” do inciso IV do caput deste artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica.

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. (Vide Decreto nº 12.807, de 2025) Vigência

Iremos analisar aqui alguns dos incisos e discutir as características importantes e pontos que podem ser relevantes. No entanto, é imprescindível que você leia todos os incisos e alíneas do artigo 75 para ter uma compreensão completa.

Vamos começar pelo caso mais conhecido de dispensa, aquele que é bastante cobrado em provas de concurso, que é a **dispensa por valor**.

I - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de **obras e serviços de engenharia** ou de serviços de **manutenção de veículos automotores**;

Esse tipo de dispensa ocorre **quando o valor do contrato é baixo**, permitindo a contratação direta. Então, quando há uma contratação de baixo valor, pode-se optar pela dispensa de licitação.

Mas quais são esses valores? Agora, a nova Lei 14.133/21 determina valores específicos para a dispensa de licitação. Para obras e serviços de engenharia, e também para serviços de manutenção de veículos automotores (que é uma novidade na Lei), a lei estabeleceu um limite.

O valor estabelecido inicialmente, em 2021, quando a Lei foi publicada, foi de 100 mil reais, mas vale ressaltar que a própria lei prevê que esses valores sejam **atualizados anualmente** por meio de decreto. Portanto, a partir de 1º de janeiro de 2025, o limite para a dispensa de licitação passou a ser de R\$ 125.451,15, de acordo com o decreto nº 12.343/2024 e a cada ano um novo decreto atualizará esse valor.

Para encontrar o valor correspondente ao ano é entrar na Lei 14.133/21 disponível no site do planalto e acessar o link disponível na frente do inciso ou parágrafo correspondente que você será redirecionado ao decreto vigente que contém o valor atualizado.

Essa atualização anual é fundamental para garantir que os valores não fiquem defasados diante da inflação. Assim como ocorreu com a Lei 8.666, que ficou defasada ao longo do tempo, é essencial que esses valores sejam revisados anualmente para garantir sua eficácia.

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Segundo caso, quando se tratar de outro tipo de contratação, a Lei estipulou o limite, que inicialmente era de R\$ 50 mil, mas, por exemplo, em 2025, de acordo com mesmo decreto está atualizado em R\$ 62.725,59. Esse valor também é atualizado anualmente.

Uma questão importante é o fracionamento na contratação. Para entender o que é significa o fracionamento na contratação, imagine que a administração pública deseje comprar veículos automotores. Digamos que cada carro tenha o valor de 40 mil reais, e a administração precisa adquirir 10 veículos.

O correto seria incluir os 10 veículos em uma licitação única. No entanto, o que um administrador esperto pode tentar fazer é dividir essa compra em 10 contratos distintos, fracionando a contratação. Dessa forma, ele conseguiria fazer 10 contratações individuais, cada uma abaixo do limite de dispensa de licitação, que é de R\$ 119.812,02, como vimos a cima.

Confira o § 1º do Art. 75 da Lei 14.133/21:

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão ser observados:

I - o **somatório** do que for **despendido no exercício financeiro** pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com **objetos de mesma natureza**, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Essa prática seria vantajosa para o administrador, pois ele poderia até mesmo favorecer determinados fornecedores amigos ou superfaturar os contratos. No entanto, é importante destacar que a lei **não permite** o fracionamento da licitação com o intuito de se enquadrar na dispensa de licitação.

É uma prática proibida. Alguém poderia argumentar: "Mas e se o fracionamento for necessário por questões logísticas do órgão?". Nesse caso, ainda seria necessário realizar licitações separadas para cada contrato, e não dispensas de licitação separadas. O valor considerado não seria o de cada contrato individual, **mas sim o valor total do conjunto de contratações.**

Mas e se ele contratar um carro hoje e outro carro daqui a dois anos, esses valores ainda são somados para fins desse cálculo? Não, nesse caso não. Porque a lei estipula que o valor de cada contratação é **considerado por exercício financeiro da unidade gestora**. Isso significa que pegamos o exercício financeiro, por exemplo, de 1º de janeiro a 31

de dezembro, e contabilizamos quantos foram adquiridos nesse período.

Se, por exemplo, foram comprados 10 carros durante esse período, embora em 10 contratações distintas, somamos um mais um mais um, até totalizar 10. Em seguida, somamos o valor de todos os veículos adquiridos e analisamos o total.

Portanto, mesmo que sejam realizados 10 contratos diferentes, se a soma dos valores ultrapassar o limite, é necessário realizar 10 licitações separadas.



Fique ligado!

É essencial prestar atenção nesse ponto. O **valor considerado para a contratação**, nos casos de dispensa, é o **valor total por exercício financeiro da unidade gestora**.

Além disso, devemos considerar dentro do exercício financeiro os bens ou serviços contratados de **mesma natureza do objeto**. Se os bens adquiridos forem de natureza similar, mesmo que sejam contratações separadas, devem ser somados e verificados se ultrapassam o limite de dispensa.

Há uma **exceção** importante a considerar em relação a essa regra, que estipula que as **contratações de até R\$ 10.036,10** (em 2025). de serviços de **manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo fornecimento de peças**.

Isso significa que a administração pública **pode fracionar essa contratação em várias contratações dentro do exercício financeiro**, sendo que o máximo permitido por ano é de R\$ 10.036,10 (em 2025, pois esse valor é atualizado anualmente).

Confira o § 7º do Art. 75 da Lei 14.133/21:

§ 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. (Vide Decreto nº 12.343, de 2024) Vigência

Por exemplo, ela pode realizar 100 contratações de até 10.036,10 cada uma durante o ano. Isso resultaria em um total de 1.003.610 reais. Você pode estar se perguntando: "Professor, mas esse valor reais ultrapassa o limite para serviço de manutenção de veículos, certo?" Sim, ultrapassa, mas a própria lei especifica que, **no caso de serviço de manutenção de veículos**, não devemos somar os valores das contratações durante o ano todo. Devemos considerar apenas o valor de cada contratação individualizada.

Portanto, no caso de serviço de manutenção de veículo automotor, é possível ter várias contratações de até 8 mil reais cada uma, considerando apenas o valor de cada contratação específica para a dispensa. Perceba a diferença: não somamos os valores quando se trata de serviço de manutenção de veículo, consideramos apenas o valor individual de cada contratação.

Outro ponto importante que merece sua atenção, é quando se trata de **consórcio público ou agência executiva**. Os consórcios públicos são entidades formadas por dois ou mais entes federativos que se unem para determinado fim. Por sua vez, agência executiva refere-se a uma autarquia ou fundação pública temporariamente qualificada como agência executiva.

Confira o § 2º do Art. 75 da Lei 14.133/21:

§ 2º Os valores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei.

Tanto os consórcios públicos quanto as agências executivas têm o **privilégio de realizar dispensa de licitação com valores dobrados**. Em outras palavras, para obras, serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos, o limite não é mais de R\$ 119.812,02 e sim de R\$ 239.624,04.

E relação a outros tipos de contratação, o limite de dispensa de licitação também é dobrado, passando de R\$ 59.906,02 para cerca de R\$ 119.812,04. Essa duplicação do limite é uma particularidade importante a ser considerada ao lidar com contratações realizadas por consórcios públicos ou agências executivas.

É interessante observar o que a lei estabelece sobre a dispensa em razão do valor. Ela menciona que, **preferencialmente**, ou seja, não é obrigatório, essa contratação deve ser **precedida de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial**, com um **prazo mínimo de três dias úteis**.

Confira o § 3º do Art. 75 da Lei 14.133/21:

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Basicamente, antes de efetivar a contratação, a administração pública publica um aviso em seu site oficial, informando sobre a intenção de realizar uma compra. Por exemplo, ela pode anunciar a aquisição de um veículo no valor de 40 mil reais. Mesmo que a administração já tenha feito pesquisa de preço e tenha em mente o fornecedor com quem pretende fechar o negócio, essa divulgação prévia permite que outros fornecedores possam oferecer propostas melhores.

Não se trata de um processo de licitação, mas sim de uma oportunidade para a administração conseguir melhores condições na contratação. Essa prática, estipulada por um prazo mínimo de três dias úteis, é uma recomendação da lei, não uma obrigação. É uma forma de buscar vantagens na negociação, proporcionando a possibilidade de outras empresas apresentarem propostas mais vantajosas.

Vamos abordar outro caso de dispensa: a **Licitação Deserta**. É importante fazer uma distinção entre licitação deserta e licitação fracassada. Embora a lei não utilize esses termos, é algo que pode ser cobrado em provas, então é essencial compreender.

Licitação deserta refere-se a uma **situação em que não há participantes**. Imagine-se em um deserto: olha-se para um lado, para o outro, e não se vê ninguém. É isso que ocorre na licitação deserta, quando a administração pública lança um edital e ninguém apresenta proposta.

Ela não pode contratar naquele momento, mas **pode iniciar um processo de contratação direta por dispensa**. Porque a tentativa anterior de licitação resultou em deserto. Portanto, a lei permite que, quando não surgem licitantes interessados em uma licitação anterior, a administração pode iniciar um processo de dispensa.

Porém, é necessário que essa licitação anterior tenha sido lançada e tenha ocorrido o deserto. Assim, ela fica autorizada a contratar por meio de dispensa.

Mas aqui vêm duas observações importantes, que se aplicam tanto à licitação deserta quanto à fracassada:

1. Há um **prazo de um ano** para utilizar essa justificativa -> Isso significa que a licitação anterior deve ter ocorrido no máximo um ano antes da contratação direta. Se passar esse prazo sem que a contratação ocorra por

dispensa, a administração terá que realizar uma nova licitação.

2. A contratação por dispensa **deve manter as mesmas condições definidas no edital** de licitação -> O objeto do contrato e suas características devem permanecer as mesmas, sem alterações.

Confira o inciso III do Art. 75 da Lei 14.133/23:

III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 1 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:

- a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;
- b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

Vamos discutir agora a **Licitação Fracassada**, que difere da deserta. Na licitação fracassada, **todas as propostas são desclassificadas ou inabilitadas**.

Mas é crucial entender que **nem toda licitação fracassada será objeto de dispensa**. A dispensa só se aplica quando **todas as propostas foram desclassificadas**.

A administração **não** terá o direito de contratar diretamente se as propostas foram inabilitadas, ou seja, se todas as propostas foram desqualificadas durante o processo de habilitação. Para que a dispensa seja aplicável, é necessário que todas as propostas tenham sido desclassificadas.

É importante ressaltar que existem duas situações em que as **propostas podem ser desclassificadas**:

1. Quando **não são apresentadas propostas válidas** -> Propostas não seguem as regras estabelecidas no edital;
2. Quando os **preços** nas propostas são manifestamente **superiores** aos praticados no mercado ou **incompatíveis** com os preços fixados pelos órgãos oficiais.

A lógica para aplicação da dispensa é semelhante à da licitação deserta, com a diferença de que na licitação fracassada, as propostas são apresentadas, mas todas são desclassificadas.

Nesse caso, a administração pode arquivar a licitação e realizar a contratação direta por dispensa. É crucial observar que as condições definidas no edital de licitação também devem ser mantidas na contratação por dispensa, assim como o prazo de um ano para realizar a contratação após o fracasso da licitação.



Fique ligado!

Não confunda os dois tipos de dispensa de licitação, com termos que geralmente são cobrados em provas:

- **Licitação Deserta**: Não surgiram licitantes interessados
- **Licitação Fracassada**: Não foram apresentadas **propostas válidas**

Também há a dispensa em **situações institucionais consideradas graves**. Por exemplo, em caso de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. Essa é uma área que também é bastante cobrada e requer atenção.

Confira o inciso VII do Art. 75 da Lei 14.133/21:

VII - nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem;

Temos também os casos de **emergência ou calamidade pública** que também dispensam a realização de licitação. O propósito dessas situações é garantir a continuidade do serviço público.

Confira o inciso VIII do Art. 75 da Lei 14.133/23:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

É importante fazer uma observação relevante a respeito disso. Quando tratamos de dispensa de licitação por emergência ou calamidade pública, podemos considerar duas situações distintas. Primeiramente, temos a **calamidade pública**, que ocorre quando há uma situação emergencial, uma **urgência declarada pela autoridade competente**. Por exemplo, em casos de desastres naturais como enchentes em determinada região, as autoridades podem declarar estado de calamidade pública para permitir contratações excepcionais.

Durante a pandemia de Covid-19, vários municípios e estados declararam estado de calamidade pública. Assim, ela é desencadeada por algum evento ou circunstância externa, sendo declarada pela autoridade administrativa competente. Esse decreto de calamidade pública autoriza as contratações por dispensa de licitação.

Por outro lado, temos o caso de **emergência**, que pode ser causada por diversos motivos, como um incêndio em um órgão público. Nesse caso, não se trata de uma ação dolosa ou culposa por parte de um servidor, mas sim de um acidente. Cada caso específico será analisado individualmente, mas, situações como essa configuram uma emergência que justifica a dispensa de licitação para realizar reparos e permitir que as atividades voltem ao normal.

Portanto, temos dois cenários: o primeiro, onde o decreto de calamidade pública autoriza a dispensa de licitação; e o segundo, onde situações emergenciais mais amplas, que não estão necessariamente dentro do decreto de calamidade pública, também podem justificar a dispensa.

Confira o § 6º do Art. 75 da Lei 14.133/23:

§ 6º Para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, considera-se emergencial a contratação por dispensa com objetivo de manter a continuidade do serviço público, e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 desta Lei e adotadas as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial.



Tome nota!

A dispensa de licitação em casos de emergência ou calamidade pública tem como objetivo primordial **garantir a continuidade do serviço público**, que não pode ser interrompido.

Em situações de urgência, formalizadas ou não como calamidade pública, é fundamental que o serviço público continue operando.

É essencial que o Estado mantenha seu compromisso social de atender às necessidades da população em momentos emergenciais, como ocorre em diversos desastres naturais.

Uma coisa **extremamente importante** a se destacar, e quero enfatizar isso, é que em contratações relacionadas a emergências ou calamidades, é **essencial que a contratação seja diretamente relacionada à resolução da urgência em questão**. Ela precisa estar **intrinsecamente ligada à situação de emergência ou urgência**.

Não é adequado, por exemplo, que em um cenário onde um prefeito decreta estado de calamidade pública devido à pandemia de Covid-19, ele utilize esse decreto para contratar uma empreiteira para construir uma escola por meio de dispensa de licitação. Isso levanta a questão: qual é a relação entre a calamidade da Covid e a construção de uma escola? Não há conexão alguma, não é mesmo? No entanto, esse mesmo decreto de calamidade poderia ser utilizado para adquirir materiais hospitalares, medicamentos ou até mesmo vacinas, se necessário.

Por exemplo, se houve um incêndio em um prédio público, o que precisa ser feito? Pode-se contratar uma empreiteira para realizar os reparos necessários, adquirir novos móveis danificados ou até mesmo contratar o conserto dos móveis danificados. Essa contratação pode ser feita por meio da dispensa de licitação, pois está diretamente relacionada à resolução da situação de urgência.

Da mesma forma, se ocorreu uma enchente em determinada região e o Estado decreta estado de calamidade pública, é justificável que sejam adquiridos mantimentos para as pessoas desabrigadas. Nesses casos, a contratação por meio de dispensa de licitação é apropriada, pois está relacionada diretamente à mitigação dos efeitos da calamidade.



Importante!

As contratações relacionadas a emergências ou calamidades devem estar em **conformidade com a situação específica** que está sendo enfrentada, garantindo que os recursos sejam direcionados de forma adequada e eficaz para **resolver a emergência ou calamidade em questão**.

Essas contratações emergenciais ou relacionadas a calamidades públicas têm um **prazo máximo de duração de um ano**. Isso representa uma alteração significativa em relação à antiga Lei 8666, que estabelecia um prazo máximo de 180 dias. Esse prazo mais longo é aplicável **especialmente quando se trata de contratação de serviços**, pois em casos de aquisição de bens, uma vez comprados e entregues, o contrato se encerra.



Fique ligado!

Fique atento nas mudanças que a nova Lei traz que tendem a ser mais exploradas em provas de concursos!

Na antiga Lei esse prazo era de 180 dias, porém o **prazo máximo** que está em vigor agora com a nova Lei é de **1 ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade**.

Além disso, é importante ressaltar que essas contratações **devem observar os valores de mercado**. O fato de estarem sendo realizadas em meio a uma situação de emergência ou calamidade pública não justifica a compra a preços exorbitantes.

Uma crítica relevante, especialmente durante a pandemia de Covid-19, foi levantada contra muitos prefeitos e governadores que possivelmente estariam aproveitando os decretos de calamidade para realizar compras com preços superfaturados, ou seja, acima dos valores de mercado.

É crucial considerar a lei da oferta e da demanda em situações como essa. Por exemplo, durante o auge da pandemia de Covid-19, o preço de máscaras faciais descartáveis não estava dentro do padrão normal de mercado devido à alta demanda. No entanto, todos esses aspectos e fatores devem ser cuidadosamente avaliados para garantir que os preços praticados estejam de acordo com o valor de mercado justo.

Outro ponto a ser considerado é que a emergência pode ser causada por ação de um servidor, seja de forma criminosa, dolosa, ou por imprudência. Por exemplo, um servidor pode ter provocado um incêndio ao deixar um equipamento ligado na tomada, causando uma sobrecarga ao conectar vários aparelhos eletrônicos em uma única tomada.

Nesse caso, a contratação emergencial por dispensa pode ser realizada conforme as regras já mencionadas, porém, isso não impede a investigação e responsabilização dos agentes públicos que contribuíram para a situação de emergência. Assim, aqueles que, eventualmente, causaram ou contribuíram para a emergência serão responsabilizados conforme a lei.

Um aspecto bastante interessante e comum de ser cobrado em provas trata da **contratação de bens, componentes ou peças, seja de origem nacional ou estrangeira, necessários para a manutenção de equipamentos adquiridos do fornecedor original durante o período de garantia, quando essa exclusividade é indispensável para a validade da garantia**.

Confira o item "a" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

a) bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia;

Vamos considerar um exemplo prático: imagine que a administração pública adquiriu duzentas impressoras de um único fornecedor para atender os diversos órgãos do Estado. Cada impressora possui uma garantia de um ano. Durante esse período, se a administração precisar comprar tinta para as impressoras, ela é obrigada a adquirir a tinta original do fornecedor original da impressora. Isso ocorre porque o uso de tinta de outra marca pode invalidar a garantia técnica do equipamento.

Essa mesma lógica se aplica a outros equipamentos, como veículos. Se a administração comprou veículos com uma garantia de cinco anos, por exemplo, e precisa adquirir peças de reposição, é necessário comprar essas peças do fornecedor original para não comprometer a garantia do veículo.

Essa dispensa de licitação é importante porque garante que os equipamentos adquiridos pela administração pública mantenham sua garantia durante o período estipulado, evitando problemas futuros e garantindo o pleno funcionamento dos equipamentos ao longo do tempo.

Outro aspecto importante a ser considerado sobre as licitações dispensáveis são os casos de **transferência de tecnologia ou licenciamento de direitos de uso ou exploração de criação protegida** em contratações realizadas por instituições **científicas, tecnológicas ou de inovação pública**, bem como por **agências de fomento**.

Confira o item "d" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

IV - para contratação que tenha por objeto:

(...)

d) transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a Administração;

Essa é uma novidade introduzida pela legislação recente. O foco desse inciso está na transferência de tecnologia ou licenciamento de direitos de uso ou exploração de criação protegida, especialmente quando realizada por instituições voltadas para pesquisa científica, tecnológica ou de inovação.

A finalidade dessa contratação é adquirir essa transferência ou licenciamento de tecnologia para **uso específico da instituição**.

Mais um ponto relevante é a questão da **compra de alimentos perecíveis, como hortifrúteis, pães e outros produtos**, durante o período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Durante esse período, a contratação é feita diretamente com base nos preços vigentes do dia.

Confira o item "e" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

IV - para contratação que tenha por objeto:

(...)

e) hortifrutigranjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

Por exemplo, a administração pública **precisa realizar uma licitação para comprar alimentos perecíveis** para atender às necessidades internas, como escolas, presídios e repartições. No entanto, enquanto o processo licitatório está em andamento, é necessário adquirir esses alimentos para suprir as demandas internas da administração.

Assim, **durante o período de realização do processo licitatório, é permitido realizar a compra direta desses alimentos** para atender às necessidades específicas desse período. Essa compra direta pode ser feita por meio de dispensa de licitação.

Outro aspecto a ser considerado é o inciso que trata da **coleta de bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam simultaneamente alta complexidade tecnológica e sejam relevantes para a defesa nacional**. Essa também é uma situação em que é permitida a dispensa de licitação conforme previsto na lei.

Confira o item "f" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

f) bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional;

Essa medida visa possibilitar a aquisição rápida e eficiente de bens ou serviços de alta tecnologia que são essenciais para a defesa nacional, sem a necessidade de passar por todo o processo de licitação.

Isso é especialmente importante em casos em que a segurança e a soberania do país podem estar em risco, e é fundamental garantir o acesso imediato a esses recursos tecnológicos estratégicos.

Mais uma forma de licitação dispensável é trazida pelo inciso que trata da **coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis** em áreas com **sistema de coleta seletiva de lixo**, realizada por **associação cooperativa** formada **exclusivamente por pessoas de baixa renda**, reconhecidas pelo poder público como **catadores de materiais recicláveis**.

Confira o item "j" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

IV - para contratação que tenha por objeto:

(...)

j) coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

Isso significa que, se a administração pública deseja contratar a implementação de um sistema de coleta seletiva, por exemplo, ela não conta com servidores para essa tarefa. Nesse caso, a implantação desse sistema de coleta seletiva é feita por meio de associações ou cooperativas compostas exclusivamente por catadores de resíduos sólidos, reconhecidos pelo poder público como tal.

Essa medida visa não apenas promover a coleta seletiva de lixo, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, mas também proporcionar oportunidades de trabalho e renda para pessoas de baixa renda, especialmente catadores de materiais recicláveis, que desempenham um papel fundamental na gestão e reciclagem de resíduos sólidos urbanos.

Outro tipo de dispensa é abordado no inciso é a que trata da **aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos**.

Confira o item "k" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

k) aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

Aqui é importante fazer uma observação. Lembra quando discutimos sobre a inexigibilidade? É necessário ter muito cuidado aqui. Na **inexigibilidade**, é mencionada **apenas a restauração** de obras de arte e bens de valor histórico. No entanto, neste caso de **dispensa**, a lei menciona **tanto a aquisição quanto a restauração**.

A simples menção à **aquisição já indica que se trata de uma dispensa de licitação**. Quanto à restauração de obras de arte e objetos históricos, é necessário que a autenticidade esteja certificada. Além disso, como já havia adiantado anteriormente, a restauração **deve estar relacionada à finalidade do órgão ou ser compatível com ela**, se não estiver, não é permitida.



Importante!

Fique atento!

Se é **aquisição, é dispensa**; se é **restauração**, é necessário observar se está relacionada à finalidade do órgão. **Se sim, é dispensa; se não, é inexigibilidade**.

A autenticidade certificada é um requisito para a dispensa de licitação nesses casos. Se não for necessário, trata-se de inexigibilidade.

Outro ponto importante é a possibilidade de **aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras**, conforme definido pelo Ministério da Saúde.

Confira o item "m" do inciso IV do Art. 75 da Lei 14.133/23:

IV - para contratação que tenha por objeto:
(...)
m) aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde;

O Ministério da Saúde é responsável por determinar quais são as doenças consideradas raras. Assim, a Administração Pública pode adquirir medicamentos destinados ao tratamento dessas doenças por meio de dispensa de licitação.

Essa medida visa garantir o acesso dos pacientes a medicamentos essenciais para o tratamento de condições de saúde que, por sua raridade, muitas vezes não são contempladas de forma adequada pelos processos tradicionais de licitação.

Outro ponto a ser considerado é quando a **União precisa intervir no domínio econômico** para **regular preços** ou **normalizar o abastecimento**.

Confira o inciso X do Art. 75 da Lei 14.133/23:

X - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento;

Esse é um dispositivo que já existia na legislação anterior e continua sendo bastante relevante, sendo frequentemente cobrado em provas de concursos públicos.

Suponha que ocorra uma crise no abastecimento de um produto essencial, como o trigo, devido a uma série de fatores, como más colheitas em regiões produtoras, aumento da demanda ou interrupções na cadeia de distribuição. Como resultado, os preços do trigo dispararam, causando impacto na produção de alimentos e gerando preocupações com a inflação e a segurança alimentar da população.

Nesse cenário, o governo federal pode precisar intervir no domínio econômico para regular os preços do trigo e normalizar o abastecimento. Para isso, pode adotar medidas como estabelecer preços máximos para o trigo, controlar as margens de lucro dos fornecedores, incentivar a importação do produto ou até mesmo coordenar a distribuição para garantir que ele chegue a todos os pontos do país de forma equitativa.

Essa intervenção seria realizada com o objetivo de garantir que o produto esteja disponível a preços acessíveis para os consumidores e que não haja escassez no mercado, protegendo assim a economia e o bem-estar da população.

Outro ponto importante a se destacar é a possibilidade de contratação envolvendo a **transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS)**, conforme determinado por ato da direção nacional do SUS. Nesse caso, quando há a transferência de tecnologia de produtos para o SUS, significa que o SUS está adquirindo tecnologia para melhorar o atendimento à população.

Confira o inciso XII do Art. 75 da Lei 14.133/23:

XII - para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

É importante ressaltar que o SUS já possui um modelo de atendimento estabelecido, porém, na prática, enfrenta diversos desafios. Portanto, a ideia é auxiliar e melhorar essa situação. Se uma contratação envolve a transferência de tecnologia de produtos para o SUS, esses produtos serão especificados pela Direção Nacional do SUS.

E essa transferência pode ser realizada por meio de dispensa de licitação. Essa medida visa garantir que o SUS tenha acesso às tecnologias necessárias para oferecer um serviço de saúde mais eficiente e de qualidade à população.

Outro caso importante é o inciso que trata da **contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios técnicos**.

Confira o inciso XIII do Art. 75 da Lei 14.133/23:

XIII - para contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;

É necessário ter muito cuidado aqui. Quando falamos sobre os tipos de licitação e os critérios de julgamento, temos a modalidade de melhor técnica e técnica em preço. Nesses casos, temos o agente de contratação responsável por julgar os projetos. No entanto, o agente de contratação pode receber apoio de uma comissão de avaliação de critérios técnicos. Essa comissão não realiza o julgamento, mas sim **auxilia o agente de contratação** nesse processo.

Essa comissão, ao auxiliar o agente de contratação, pode ser contratada por meio de dispensa de licitação. Ou seja, a contratação de profissionais para compor essa comissão pode ocorrer por meio de dispensa, especialmente quando se trata de profissionais técnicos de notória especialização.

Por exemplo, se a administração pública deseja realizar um concurso para contratar um projeto arquitetônico para a construção de um viaduto, ela pode contratar uma comissão técnica para auxiliar nesse processo por meio de dispensa de licitação.

É importante ressaltar que os profissionais contratados para compor essa comissão **devem ser especialistas na área pertinente**, como arquitetos ou engenheiros com experiência relevante no assunto em questão. Isso garante que a avaliação dos critérios técnicos seja realizada por profissionais qualificados e competentes.

Esses foram os pontos mais importantes a serem considerados da Licitação Dispensável. A modalidade de Licitação Dispensada é menos comum de ser cobrada em prova e será discutida em detalhes no próximo capítulo.

5) Justificativa

Agora vamos abordar a questão da justificativa. Quando a administração pública realiza uma contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade, ela **deve seguir um procedimento para justificar o preço**. Isso, entre outros requisitos, é estabelecido no artigo 72 da legislação.

Quando a administração opta pela contratação direta, ela precisa conduzir um processo administrativo para **justificar por que está escolhendo determinado fornecedor e por que está contratando por aquele preço**.

Por exemplo, se ela decide contratar a empresa A para uma obra no valor de R\$ 80 mil, ela precisa realizar um procedimento simplificado para justificar essa escolha.

Um exemplo desse procedimento é o seguinte: a administração solicita orçamentos às empresas A, B e C. A empresa A apresenta um orçamento de R\$ 80 mil, a empresa B apresenta R\$ 85 mil e a empresa C, R\$ 100 mil. Com base nesses orçamentos, a administração justifica que está contratando a empresa A porque ela ofereceu o menor preço.

É importante destacar que, mesmo em contratações diretas, o processo deve ser imparcial. Não se pode contratar uma empresa apenas porque se tem preferência por ela ou porque há alguma relação pessoal. **A escolha deve ser baseada em critérios técnicos e objetivos.**

Confira o Art. 72 da Lei 14.133/21:

Art. 72. O processo de **contratação direta**, que compreende os casos de **inexigibilidade e de dispensa** de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VII - **justificativa de preço**;

6) Contratação Direta Indevida

Uma questão importante é se houver comprovado superfaturamento, quando o valor de uma obra, por exemplo, que realmente custaria, digamos, 40 mil reais, é inflado de forma criminoso para 80 mil reais.

O que pode acontecer quando, desses 80 mil, metade é para a obra e a outra metade é dividida entre o agente público e o fornecedor de **maneira ilegal**. É um aumento artificial do valor para **benefício pessoal**, e isso é considerado superfaturamento.

Essa prática não apenas é ilegal, mas também é **criminal**, estando inclusive prevista no Código Penal. Se for comprovado o **superfaturamento ou a contratação indevida**, seja por **má-fé, erro grave ou fraude**, a **responsabilidade recai solidariamente sobre o agente público e o fornecedor**.

Eles **responderão conjuntamente** por qualquer **dolo, fraude ou erro grosseiro** que tenha levado ao superfaturamento ou a qualquer outro tipo de irregularidade na contratação, seja ela direta ou por dispensa/inexigibilidade. Essa responsabilidade é **compartilhada**, independentemente de quem tenha se beneficiado diretamente com a prática ilegal.

Confira o Art. 73 da Lei 14.133/21:

Art. 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.



Veja como foi cobrado!

Questão #1865997

FGV - 2022 - Juiz Estadual (TJ AP)

O Estado Alfa realizou o chamado, pela nova Lei de Licitação (Lei nº 14.133/2021), procedimento de credenciamento, na medida em que realizou um processo administrativo de chamamento público, convocando interessados em prestar determinados serviços para que, preenchidos os requisitos necessários, se

credenciassem no órgão para executar o objeto quando convocados.

Cumpridas todas as formalidades legais, na presente hipótese, de acordo com o citado diploma legal, em se tratando de caso de objeto que deva ser contratado por meio de credenciamento, a licitação é:

- A) inexigível, por expressa previsão legal;
- B) dispensável, por expressa previsão legal;
- C) obrigatória, na modalidade diálogo competitivo;
- D) obrigatória, na modalidade pregão;
- E) obrigatória, na modalidade leilão.

Gabarito: LETRA A.

a) **inexigível**, por expressa **previsão legal**; - **certa**.

Inicialmente, vejamos o texto da Lei nº 14.133/21:

Art. 74. É **inexigível** a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
(...)
IV - **objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento**;

Ao analisar o texto legal, nota-se que o caso do enunciado é de licitação inexigível de acordo com expressa previsão na Lei.

Portanto, a alternativa correta a ser assinalada é a **letra A**.

Por fim, a título de complementação, salienta-se que a Lei nº 14.133/21 incluiu dois novos casos de inexigibilidade de licitação, quais sejam: (i) os objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; (ii) e a compra ou locação de imóvel em virtude das características e da localização.

Vejamos os erros das demais alternativas:

- b) **dispensável**, por expressa previsão legal; - **errada**.
- c) **obrigatória**, na **modalidade diálogo competitivo**; - **errada**.
- d) **obrigatória**, na **modalidade pregão**; - **errada**.
- e) **obrigatória**, na **modalidade leilão**. - **errada**.



Veja como foi cobrado!

Questão #2003542

CEBRASPE (CESPE) - 2022 - Técnico (PGE RJ)/Processual

Julgue o item seguinte, pertinente à gestão de contratos e a processos licitatórios.

Restaurações de obras de arte são exemplos de serviços que se incluem entre os casos de inexigibilidade de licitação.

- C) Certo
- E) Errado

Gabarito: Certo

A questão versa sobre a restauração de obra de arte. Nesse contexto, a assertiva está **CORRETA**, pois, de fato, a contratação de serviços de restauração de obras de arte pode ser feita mediante inexigibilidade de licitação. Assim, para a restauração de obras de arte ou de bens de valor histórico que nada tenham que ver com o órgão que contrata o profissional, a licitação passa a ser inexigível, por ordem do item "g" do inciso III do Art. 74 da Lei 14.133/21:

III - contratação dos seguintes **serviços técnicos especializados** de natureza predominantemente **intelectual** com profissionais ou empresas de **notória especialização**, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação**:

(...)

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico;

A questão **não** fala de autenticidade certificada, **não** fala de finalidade do órgão, **não** fala em aquisição de obra de arte. Fala **apenas em restauração**. Então, de fato, é **inexigibilidade**.

Portanto, assertiva **CORRETA**.



Veja como foi cobrado!

Questão #1881926

FGV - 2022 - Investigador Policial (PC RJ)

Em fevereiro de 2022, a Polícia Civil do Estado Alfa instaurou processo administrativo com vistas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual a serem prestados por determinada sociedade empresária de notória especialização, para fins de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal, visando ao aprimoramento funcional dos servidores na área de inteligência policial. Sabe-se que o valor estimado da contratação é de R\$ 800.000,00.

De acordo com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), a contratação em tela ocorrerá mediante:

- A) dispensa de licitação, por expressa previsão legal;
- B) prévia licitação, na modalidade concorrência;
- C) inexigibilidade de licitação, por expressa previsão legal;
- D) prévia licitação, na modalidade pregão;
- E) prévia licitação, na modalidade diálogo competitivo.

Gabarito: LETRA C.

A **contratação de serviços técnicos especializados** de natureza **predominantemente intelectual** a serem prestados por determinada sociedade empresária de **notória especialização**, para fins de treinamento e aperfeiçoamento de seu pessoal, deve ocorrer mediante **inexigibilidade de licitação**, por expressa previsão legal. Vejamos:

Art. 74. É **inexigível a licitação** quando inviável a competição, em especial nos casos de:

[...]

III - **contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:**

[...]

f) **treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;**

Portanto, **gabarito LETRA C.**

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960